PRAZO PARA JULGAMENTO DA DEFESA DA AUTUAÇÃO E RECURSOS

DEFESA PRÉVIA

Embora não haja um prazo pré-estabelecido no CTB acerca do julgamento da defesa prévia, de forma implícita temos o prazo do art. 282 do CTB, vejamos:

> *Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.*
> *[…]*
> *§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou,* ***se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias [...]***

RECURSO EM 1ª INSTÂNCIA – JARI

No que se refere ao prazo de julgamento do recurso em primeira instância, temos a previsão expressa do prazo, no §6º do art. 285 do CTB, vejam:

> *Art. 285. O recurso contra a penalidade imposta nos termos do art. 282 deste Código será interposto perante a autoridade que imputou a penalidade e terá efeito suspensivo.*
> *[…]*
> ***§ 6º O recurso de que trata o caput deste artigo deverá ser julgado no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador****.*
> *(Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)*

Porém, a vigência será em 1º de janeiro de 2024. Enquanto isso, continua a regra do prazo prescricional de 3 anos, previsto na Lei 9.873/99 – prescrição intercorrente: 3 anos.

E o prazo de **30 dias para julgar** o recurso?

> *Art. 285. O recurso previsto no art. 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que* ***deverá julgá-lo em até trinta dias.***
> *[…]*
> *§ 3º Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo.*

Esse artigo, que foi alterado e o §3º revogado, dizia respeito ao efeito suspensivo e não a extinção do processo pelo não julgamento do recurso pela JARI no prazo de 30 dias.

RECURSO EM 2ª INSTÂNCIA – CETRAN OU COLEGIADO ESPECIAL

> *Art. 288. Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de trinta dias contado da publicação ou da notificação da decisão.*
>
> *Art. 289. O recurso de que trata o art. 288 deste Código deverá ser julgado no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)*

Nesse caso o mesmo acontece, a vigência será em 1º de janeiro de 2024. Enquanto isso, continua a regra do prazo prescricional de 3 anos, previsto na Lei 9.873/99 – prescrição intercorrente: 3 anos.

CONSEQUÊNCIA PELO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO

Segundo a leitura do art. 289-A, a não observância do prazo pelo órgão julgador, acarreta a perda do direito de punir devido a inobservância do prazo.

> *Art. 289-A. O não julgamento dos recursos nos prazos previstos no § 6º do art. 285 e no caput do art. 289 deste Código ensejará a prescrição da pretensão punitiva. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)*